

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3170

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגבלת תקופת ההפקעה לייעוד ציבורי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 195. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 195, אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) לא נעשה שימוש במקרקעין בפועל לייעוד שנקבע בתכנית החלה עליהם, או לצורך ציבורי אחר שאושר כדין, במשך 15 שנים מיום מתן תוקף לתכנית, יראו את ההפקעה כמבוטלת, בתום 15 שנים כאמור, והזכויות שהופקעו במקרקעין יוחזרו למי שהיה הבעלים באותן זכויות ערב ההפקעה או לחליפו; שולמו פיצויים תמורת ההפקעה, יחזירם הבעלים או חליפו למפקיע אלא אם הודיע בכתב כי הוא מוותר על החזרת הזכויות."

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא להגביל את תקופת מימוש ההפקעה למטרה הציבורית למשך 15 שנים בלבד. אחרת, יוחזרו המקרקעין שהופקעו לבעלים המקורי או לחליפו. תקופת המימוש מתחילה במתן תוקף לתכנית המתאר המקומית או לתכנית המפורטת המייעדת מקרקעין למטרה ציבורית, עוברת בהפקעת המקרקעין מבעליה, ומסתיימת בהתחלת מימוש המטרה הציבורית שלמענה יועדו והופקעו המקרקעין או מטרה ציבורית אחרת שאושרה במקומה. הגבלת תקופת המימוש כאמור תעודד את הרשויות לפעול וליזום מימוש המטרות הציבוריות לטובת הציבור ותגביל את התקופה שלאורכה פוגעים בזכות הקניין של הפרט (בעל הקרקע) מבלי לתרום לטובת הכלל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה ידי חבר הכנסת חנא סוייד וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/414), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2346), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1010) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2508).

הצעת החוק זהה לפ/24/2508 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.